GRENKEFACTORING GmbH
Neuer Markt 2 · 76532 Baden-Baden
Geschäftsführer: Michael Parsiegla-Amato, Frank Ziegler
Amtsgericht Mannheim · Handelsregister Nr. 202531
USt-Id Nr. DE 243 437 793 / Steuer-Nr.: 33028/55709

GRENKE
FAST // FORWARD // FINANCE

Factoring-Rahmenvertrag (FRV)

Ausdruck vom 03.04.2024

Angaben zum Unternehmen:

Name / genaue Anschrift (Firmenstempel)

Adam Reuter Obst- u.
Gemüsegroßhandel GmbH
Ulmenstraße 275
40468 Düsseldorf

Nachstehend FACTORINGKUNDE genannt

Frau Aynur Dagdelen, Kaarst; alleinvertretungsberechtigt

Geschäftsführerin (Vor- und Nachname)

0176 48739228	adamreuter@hotmail.de	
Telefon	E-Mail	
Commerzbank Düsseldorf	DE12 3004 0000 0101 6757 00	COBADEDDXXX
Bankverbindung	Kontonummer / IBAN	Bankleitzahl / BIC

Im Handelsregister eingetragen? Ja — Handelsregister Nr.: HRB 66056 AG Düsseldorl

Steuer-Nr.: 105/5801/1699 — USt-Id Nr.: DE 278512503

Konditionenblatt

Vertragsart:	Offen - Flatrate
Leistungsumfang:	Forderungskauf Forderungsverwaltung Zahlungseinzug Mahnwesen Außergerichtliches Inkasso bis einschließlich Mahnbescheid Bonitäts-Monitoring Ausfallschutz
Forderungskauf:	Revolvierend im Rahmen vorgegebener Limite je Debitor
Ankauflimit gesamt (§ 3 Abs. 1 FRV):	EUR 150.000,00
Sicherungseinbehalt (§ 6 Abs. 5 FRV):	2,3205 % (Factoringgebühr brutto)
Gebühren:	
Sofort fällige, einmalige Einrichtungsgebühr:	EUR 500,00
Flatrate-Gebühr je angekaufter Forderung (jeweils vom Rechnungsbrutto, § 6 Abs. 1 FRV):	1,95%
Nicht in der Flatrate-Gebühr enthalten:	
Gebühr je Inkasso-Forderung (jeweils vom Rechnungsbrutto, § 4 Abs. 1 FRV):	0,70 %
Limitprüfungsgebühr (§ 3 Abs. 2 FRV):	
bei Limiterfordernis ≤ EUR 1.000,00:	jeweils EUR 1,75 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 1.000,00 und ≤ EUR 5.000,00:	jeweils EUR 7,50 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 5.000,00 und ≤ EUR 10.000,00:	jeweils EUR 17,50 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 10.000,00 und ≤ EUR 25.000,00:	jeweils EUR 41,00 p. a.
bei Limiterfordernis > EUR 25.000,00:	jeweils EUR 45,00 p. a.
bei Limiterfordernis Ausland:	jeweils EUR 65,00 p. a.
Gebühr für Zahlungsweiterleitungen (jeweils vom Zahlungsbetrag, § 6 Abs. 6 Satz 2 FRV):	0,25 %
Selbstbehalt Factoringkunde (§ 9 Abs. 1 FRV):	EUR 5.000,00 p. a.
Mindestgebühren pro angefangenem Vertragsjahr:	EUR 15.000,00

Die Abrechnung der Mindestgebühr erfolgt jeweils im Monat nach Ende eines Vertragsjahres. Die tatsächlich im Vertragsjahr bezahlte Flatrate-Gebühr wird auf die Mindestgebühr angerechnet. Unterschreitungen der Mindestgebühr werden unverzüglich fällig und dem Abrechnungskonto des Factoringkunden belastet. Die Mindestgebühr ist bei unterjähriger Beendigung des FRV, sofern die Beendigung aus Gründen erfolgt, die GRENKEFACTORING nicht zu vertreten hat, in voller Höhe geschuldet, anderenfalls erfolgt die Berechnung der Mindestgebühr zeitanteilig.

Grundlage für die Konditionen ist, dass der Factoringkunde nach Abschluss des Factoring-Rahmenvertrags seinen Debitoren für künftige Forderungen keine längeren als die bereits vereinbarten Zahlungsziele einräumt und die effektive durchschnittliche Laufzeit (also die durchschnittliche Zeitspanne bis zum Ausgleich der Forderung durch den Debitor) der von GRENKEFACTORING angekauften Forderungen – bezogen auf ein halbes Jahr – die vom Factoringkunden zur Erstellung des Angebots gemachten Angaben nicht um mehr als 10% überschreitet, wobei eine durchschnittliche Außenstandsdauer von 37 Tagen angenommen wird wird. Die genannten Konditionen basieren im Übrigen auf dem **erwarteten Jahresfactoringvolumen** (= Summe aller anzukaufenden Rechnungsbeträge inkl. MwSt. über

einen Zeitraum von 12 Monaten) den vom Factoringkunden zur Erstellung des Angebots gemachten Angaben zum Zahlungsverhalten der Debitoren, den eingereichten Unterlagen zur Bonitätsprüfung sowie dem zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Zinsniveau in Bezug auf den 1-Monats-EURIBOR. Wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Verhältnisse von diesen Kalkulationsgrundlagen berechtigen GRENKEFACTORING zu entsprechenden Anpassungen der Flatrate-Gebühr mit Wirkung zum Folgemonat nach Bekanntwerden der Umstände. Im Falle der Erhöhung der Flatrate-Gebühr ist der Factoringkunde berechtigt, den FRV mit einer Frist von sechs Wochen beginnend mit dem Zugang der Mitteilung über die Anpassung der Flatrate-Gebühr zu kündigen. Im Falle eines zum Ende eines nach Vertragsbeginn liegenden Kalenderquartals sich verändernden 1-Monats-EURIBOR gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsbeginns bzw. dem Zeitpunkt der letzten Anpassung ermäßigt oder erhöht sich die Flatrate-Gebühr jeweils um 0,05 Prozentpunkte pro 0,50 Prozentpunkte Veränderung des 1-Monats-EURIBOR. EURIBOR-bezogene Anpassungen erfolgen einmal pro Quartal. Alle Anpassungen sind von GRENKEFACTORING in Textform (hierzu zählen auch Telefax und E-Mail) mitzuteilen und ohne Kündigung des FRV möglich.

Erwartetes Jahresfactoringvolumen: EUR 1.666.000,00

Debitorenliste

Umfang der ins Factoring-Verfahren aufgenommenen Kunden bzw. Kundengruppen (= Debitoren):

Inlandskunden vollständig

Liste der Debitoren:

alltours Flugreisen GmbH
Völklinger Str. 4, 40219 Düsseldorf

Balci&Gastronomie DUS GmbH
Münsterstr. 261, 40470 Düsseldorf

Chishin Europe GmbH
Hansaallee 159, 40549 Düsseldorf

Diamond Dragon GmbH
Klosterstr. 24, 40211 Düsseldorf

Doran GmbH & Co.KG
Bismarckstr. 33, 40210 Düsseldorf

eatDOORI NRW GmbH
Kaiserstr. 55, 60329 Frankfurt

GHB Gastro Harbour
Zollhof 11, 40221 Düsseldorf

LIU und JI GmbH
Stresemannstr. 4, 40210, Düsseldorf

Mangiaconamore GmbH
Oberkassler Str. 65, 40545 Düsseldorf

Sapa Vegan GmbH
Moorenstr. 4, 40225 Düsseldorf

Taco Ranch GmbH
Duisburger Str. 24, 40477 Düsseldorf

To 1980 GmbH
Collenbach Str. 19, 40476 Düsseldorf

Trattoria Carissma GmbH
Luegallee 17, 40545 Düsseldorf

XLK.D GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 31, 40210 Düsseldorf

Weitere Kunden auf Anfrage.

Präambel

Der Factoring-Rahmenvertrag begründet ein auf Dauer angelegtes gegenseitiges Treueverhältnis, das ein enges Zusammenwirken und gegenseitige Information bedingt. GRENKEFACTORING kauft bei Vorliegen der nachfolgend beschriebenen vertraglichen Voraussetzungen die zukünftig entstehenden Forderungen des Factoringkunden aus Lieferungen und Leistungen und stellt ihm durch die Zahlung des Kaufpreises Liquidität zur Verfügung, die der Factoringkunde vorrangig zur Befriedigung seiner Vorbehaltslieferanten verwenden wird.

§ 1 – Angebot zum Forderungskauf und zur Abtretung

(1) Der Factoringkunde verpflichtet sich, alle nach Abschluss dieses Factoring-Rahmenvertrages entstehenden Forderungen aus Warenlieferungen und/oder Leistungen an seine in der **Debitorenliste** aufgeführten Kunden (im Folgenden „Debitoren“ genannt) unverzüglich nach deren Entstehung der GRENKEFACTORING zum Kauf anzubieten.

(2) Es dürfen nur Forderungen zum Kauf angeboten werden, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Die Forderung resultiert aus Warenlieferungen und/oder Leistungen, die der Factoringkunde im regelmäßigen Geschäftsbetrieb in seinem Namen und auf seine Rechnung ausgeführt hat oder aus Frachten und Versicherungsprämien, Wechseldiskont und -spesen, soweit sie im Zusammenhang mit den genannten Lieferungen oder Leistungen entstanden sind.
- Die zugrundeliegende Lieferung oder Leistung ist vom Factoringkunden vollständig erbracht, vollständig fakturiert und frei von Einreden und Einwendungen.
- Die zugrundeliegende Lieferung oder Leistung wurde vom Debitor vertragsgemäß an- oder abgenommen.

(3) Der Factoringkunde erteilt das Angebot dadurch, dass er der GRENKEFACTORING die Rechnung und alle weiteren für die Bestimmbarkeit erforderlichen Merkmale der Forderung gegen den Debitor übermittelt. Über die **Anforderungen zur Dokumentation** im Einzelnen verständigen sich die Parteien durch schriftliche Festlegungen. Die Bestimmbarkeit der Forderungen muss dabei gewährleistet sein.

§ 2 – Annahme des Kauf- und Abtretungsangebotes

(1) GRENKEFACTORING verpflichtet sich, das Kaufangebot des Factoringkunden anzunehmen, wenn und soweit
- die zum Kauf angebotenen Forderungen unter Berücksichtigung bereits angekaufter, noch offener Forderungen, bei denen noch nicht der Delkrederefall (§ 9) eingetreten ist, im Rahmen des Limits liegen, das GRENKEFACTORING für den Factoringkunden **(Ankauflimit gesamt)** und für den betreffenden Debitor **(Debitorenlimit)** eingeräumt hat, und
- hinsichtlich der angebotenen Forderungen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 dieses Vertrages erfüllt sind.

(2) Eine Annahmepflicht besteht nicht,
- wenn die angebotenen Forderungen ein Zahlungsziel von mehr als 60 Tagen vorsehen,
- bei Forderungen mit Abtretungsverbot oder wenn der Factoringkunde über die Forderung mit Ausnahme eines verlängerten Eigentumsvorbehaltes bereits anderweitig verfügt hat,
- bei Debitoren, die mit dem Factoringkunden wirtschaftlich oder rechtlich verbunden sind,
- bei Debitoren, mit denen gegenseitige Lieferbeziehungen bestehen,
- bei Debitoren, mit denen ein gegenseitiges Kontokorrentverhältnis besteht;
- bei Debitoren, für die kein Limit eingeräumt wurde,
- aus Schadens- und Regressfällen sowohl gegen Debitoren als auch gegen Versicherungen
- bei Forderungen mit Rückgaberechten (insbesondere Forderungen aus Kommissionsgeschäften oder Forderungen, denen die VOB zu Grunde liegt),
- bei An- oder Teilzahlungsforderungen,
- aus Teilleistungen noch nicht vollständig erledigter Aufträge (Teil- oder Abschlagsrechnungen). Ein Ankauf von Forderungen aus Teil- oder Abschlagsrechnungen kann nur erfolgen, wenn die jeweils zu Grunde liegende Leistung vom Debitor schriftlich freigeben/abgenommen worden ist und vom Factoringkunden innerhalb von 14 Kalendertagen fakturiert und GRENKEFACTORING zum Kauf angeboten worden ist. Ein Ankauf ist nicht möglich, wenn gegen frühere Teil- oder Abschlagsrechnungen desselben Auftrages vom Debitor Einreden oder Einwendungen erhoben wurden oder sich der Debitor mit der Zahlung in Verzug befindet,
- bei Forderungen, die durch Abbuchungen im Banklastschriftverfahren oder durch Zahlungen unter Vorbehalt ausgeglichen werden,
- bei Forderungen, die schuldrechtlichen Verträgen unterliegen, für die deutsches Recht nicht anwendbar ist,
- wenn und soweit die Parteien im Konditionenblatt weitere Kriterien vereinbart haben,
- bei Forderungen, die nicht in Euro ausgestellt sind.

(3) Hinsichtlich derjenigen Forderungen, für die eine Ankaufsverpflichtung der GRENKEFACTORING besteht, erfolgt die Annahme des Kaufangebotes unverzüglich, spätestens innerhalb von sieben Tagen ab Zugang des Kaufangebotes. Im Falle der Überschreitung des Limits (vgl. auch Abs. 5) beginnt die Frist zur Annahme mit Freiwerden des Limits in Höhe der angedienten Forderung.

(4) GRENKEFACTORING ist berechtigt, das Kaufangebot auch dann anzunehmen, wenn die oben genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Davon ist allerdings nur dann auszugehen, wenn GRENKEFACTORING dem Factoringkunden hierfür – ungeachtet möglicherweise bestehender Limite – eine gesonderte schriftliche Bestätigung erteilt. Der Factoringkunde ist an sein Kaufangebot hinsichtlich aller Forderungen, für die keine Ankaufverpflichtung von GRENKEFACTORING besteht, 14 Tage ab Zugang des Kaufangebotes gebunden. Danach kann der Factoringkunde, sofern GRENKEFACTORING das Angebot nicht fristgerecht annimmt, über die Forderung frei verfügen.

(5) Passt eine angebotene Forderung ganz oder teilweise nicht mehr in das von GRENKEFACTORING für den jeweiligen Debitor oder für den Factoringkunden genehmigte Limit, so rückt sie insoweit nach, als durch Debitorenzahlungen das Limit für diesen Debitor für die gesamte angebotene Forderung frei geworden ist und auch das Factoringkunden-Limit damit wieder frei wird.

(6) Die Annahme des Kaufangebotes durch GRENKEFACTORING erfolgt, indem sie die Forderung auf dem Kunden-Tagesreport des Factoringkunden als angekauft ausweist ("Ankauf"). Gemäß § 151 Satz 1 BGB verzichtet der Factoringkunde auf den Zugang der Annahmeerklärung.

§ 3 – Kauflimits, Änderungen

(1) Für die Debitoren des Factoringkunden werden jeweils individuelle **Debitorenlimite** eingeräumt, bis zu deren Höhe GRENKEFACTORING zum Ankauf von Forderungen des Factoringkunden nach den Bestimmungen des § 2 verpflichtet ist. Weiterhin wird auch für den Factoringkunden selbst ein **Ankauflimit gesamt** eingeräumt.

(2) Für die Einräumung eines Debitorenlimits fällt eine Gebühr an **(Limitprüfungsgebühr)**.

(3) Über die Einräumung neuer oder die Erhöhung, Reduzierung oder Änderung bestehender Limite entscheidet GRENKEFACTORING nach pflichtgemäßem Ermessen unter banküblichen Gesichtspunkten. Die Mitteilung hierüber erfolgt per Telefax, E-Mail oder Briefsendung.

(4) Das für einen Debitor genehmigte Limit von GRENKEFACTORING gilt als vorübergehend gesperrt, wenn bezüglich mindestens einer Forderung gegen diesen Debitor ein Zahlungsverzug von mehr als sieben Tagen vorliegt (entspricht: 1. Mahnstufe). Das Limit wird erst dann wieder frei, wenn der Zahlungsverzug durch Zahlung des Debitors beseitigt wird.

(5) Änderungen und Streichungen des Limits (Debitorenlimit und/oder Ankauflimit) begründen hinsichtlich bereits angekaufter Forderungen kein Rücktrittsrecht. GRENKEFACTORING bleibt trotz Änderung des Limits zum Ankauf von Forderungen verpflichtet, wenn und soweit der Factoringkunde die Ware versandt und / oder die Leistung erbracht hat und zu diesem Zeitpunkt für diese Forderungen unter Berücksichtigung bereits angekaufter Forderungen noch offener Forderungen, bei denen noch nicht der Delkrederefall (§ 9) eingetreten ist, noch ein ausreichendes Limit bestand. und der Factoringkunde dabei auf das eingeräumte Limit vertrauen durfte.

§ 4 – Verfahren bei nicht angekauften Forderungen

(1) Wenn hinsichtlich einer Forderung keine Ankaufverpflichtung von GRENKEFACTORING besteht und sie nicht nach den Bestimmungen des § 2 Abs. 4 angekauft wird, ist das Angebot des Factoringkunden so auszulegen, dass er die betreffende Forderung der GRENKEFACTORING zur Einziehung **(Inkassoforderung)** anbietet. Der Factoringkunde beauftragt und ermächtigt hiermit GRENKEFACTORING, von ihr nicht angekaufte Forderungen („Inkassoforderungen“) im eigenen Namen einzuziehen.

(2) Die Annahme dieses Angebotes durch GRENKEFACTORING erfolgt, indem sie die Forderung auf dem Kunden-Tagesreport des Factoringkunden als Inkassoforderung ausweist ("Inkasso"). Gemäß § 151 Satz 1 BGB verzichtet der Factoringkunde auf den Zugang der Annahmeerklärung.

(3) Im Verhältnis zum Factoringkunden darf GRENKEFACTORING alle Zahlungen des Debitors aus dem Inkasso, die nicht mit einer abweichenden Zweckbestimmung seitens des Debitors erfolgen, zunächst auf die angekauften Forderungen verrechnen.

(4) Soweit nicht abweichend geregelt, finden die Bestimmungen für angekaufte Forderungen entsprechende Anwendung.

§ 5 – Ankauf von Inkassoforderungen

(1) GRENKEFACTORING kann in Abstimmung mit dem Factoringkunden die sog. Inkassoforderungen gemäß § 4 Abs. 1 auch ankaufen **(Kaufinkasso),** wenn und soweit ein ausreichendes **Ankauflimit gesamt** besteht. GRENKEFACTORING wird diese Forderungen im Kunden-Tagesreport des Factoringkunden separat ausweisen („Kreditieren"). Für Kaufinkassoforderungen kann ein jeweils gesonderter Sicherungseinbehalt (gemäß § 6 Abs. 5) vereinbart werden. Im Übrigen gelten die Bestimmungen dieses Vertrages mit Ausnahme der Regelungen des § 9 (Delkrederehaftung).

(2) Hat ein Debitor eine von GRENKEFACTORING angekaufte Kaufinkassoforderung nicht innerhalb von 90 Kalendertagen nach Fälligkeit der Kaufinkassoforderung an GRENKEFACTORING gezahlt, so ist GRENKEFACTORING berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten und das Verrechnungskonto des Kunden mit dem bereits gutgeschriebenen Kaufpreis für die Forderung zu belasten. Die ab dem 90. Kalendertag nach Fälligkeit automatisch erfolgende Rückbelastung auf dem Verrechnungskonto wird als Rücktrittserklärung von dem Kunden akzeptiert. Wenn und soweit auf dem Verrechnungskonto des Kunden durch eine solche Belastung ein Soll- oder Negativsaldo entsteht, also keine Verrechnung mit Kaufpreis- oder sonstigen Forderungen des Kunden möglich ist, hat der Kunde unverzüglich den Soll- oder Negativsaldo des Verrechnungskontos durch entsprechende Zahlung an GRENKEFACTORING auszugleichen.

(3) GRENKEFACTORING tritt bereits jetzt die Kaufinkassoforderungen, die von einem Rücktritt vom Kaufvertrag gemäß § 5 Abs. 2 betroffen sein werden - aufschiebend bedingt durch die vollständige Rückzahlung des von GRENKEFACTORING für die betreffende Forderung an den Kunden bezahlten Kaufpreises entweder durch Verrechnung mit Guthaben des Kunden oder Zahlung direkt an GRENKEFACTORING - an den Kunden zurück ab. Eine Erstattung der vereinbarten Factoring-Gebühr oder Zinsen erfolgt nicht. Der Kunde nimmt die Rückabtretung der Forderung bereits mit Abschluss des Factoringvertrages an.

§ 6 – Kaufpreis, Abzüge, Einbehalte

(1) GRENKEFACTORING ist zur Zahlung des Kaufpreises verpflichtet. Der von GRENKEFACTORING zu zahlende Kaufpreis ist der Betrag der tatsächlich bestehenden Forderung aus der Rechnung des Factoringkunden gegen den Debitor.

(2) Der Factoringkunde ist zur Zahlung der im **Konditionenblatt** und **Preis-Leistungsverzeichnis** vereinbarten Gebühren verpflichtet. Alle im **Konditionenblatt** aufgeführten Gebühren verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gesetzlichen Umsatzsteuer, soweit diese Leistungen der GRENKEFACTORING der gesetzlichen Umsatzsteuer unterworfen sind.

(3) Das **Konditionenblatt** und **Preis-Leistungsverzeichnis** sind wesentliche Bestandteile des FRV.

(4) Der Kaufpreis mindert sich im Fall der Zahlungsunfähigkeit des Debitors um den Umsatzsteuer-Erstattungsanspruch, den der Factoringkunde bei Ausfall der Forderung geltend machen kann. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit des Debitors wird GRENKEFACTORING dem Factoringkunden eine entsprechende Bescheinigung aushändigen (Delkrederebeleg). Auf dieser Grundlage wird der Factoringkunde wegen der ausgefallenen Forderungen die Umsatzsteuererstattung beim Finanzamt geltend machen. Mit Rücksicht auf die damit vom Finanzamt zu erwartende Umsatzsteuererstattung wird der Kaufpreis für die Forderung zunächst um den darin enthaltenen Umsatzsteueranteil gekürzt. Sofern der Kaufpreis schon gezahlt wurde, ist der Factoringkunde zur Rückzahlung verpflichtet. Soweit das Finanzamt trotz ordnungsgemäßen Erstattungsverlangens eine Umsatzsteuererstattung durch Bescheid ablehnt, ist GRENKEFACTORING auch für diese Teile eintrittspflichtig. Der Factoringkunde ist dann auf Anforderung von GRENKEFACTORING verpflichtet, nach Weisung und auf Kosten von GRENKEFACTORING einen Rechtsstreit gegen das Finanzamt einzuleiten, zu führen und die Zahlungsansprüche gegen das Finanzamt an GRENKEFACTORING abzutreten.

(5) GRENKEFACTORING ist berechtigt, vom Kaufpreis Beträge abzuziehen oder zur Sicherheit einzubehalten, wenn und soweit GRENKEFACTORING oder der Debitor auf Grund gesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Steuergesetze, verpflichtet ist, diese Beträge einzubehalten oder abzuführen oder GRENKEFACTORING für die Abführung dieser Beträge haftet. GRENKEFACTORING ist überdies berechtigt, diese Abzüge schuldbefreiend für den Factoringkunden direkt an den jeweiligen Gläubiger – z.B. das Finanzamt des Factoringkunden – abzuführen. Dieses Recht kann GRENKEFACTORING auch schon vor Eintritt des Haftungsfalls ausüben.

(6) GRENKEFACTORING ist berechtigt, den vertraglich vereinbarten Anteil vom Kaufpreis als Sicherung einzubehalten **(Sicherungseinbehalt)**. Dieser Sicherungseinbehalt sichert die Ansprüche von GRENKEFACTORING gegen den Factoringkunden, insbesondere aus berechtigten Abzügen der Debitoren, aus der Garantie nach § 10 dieses Vertrages und die Ansprüche der GRENKEFACTORING gegen Debitoren. Dieser Sicherungseinbehalt ist nach vollständigem Zahlungseingang des Debitors oder im Fall der Zahlungsunfähigkeit gemäß § 9 Abs. 2 auszukehren oder mit Gegenforderungen der GRENKEFACTORING zu verrechnen.

GRENKEFACTORING ist berechtigt, den Sicherungseinbehalt auch über die vereinbarte Höhe hinaus anzupassen, wenn und soweit Tatsachen die Befürchtung rechtfertigen, dass der bisherige Sicherungseinbehalt nicht ausreicht um insbesondere die Kürzung der Forderungsbeträge aufgrund von Einreden, Einwendungen oder Gegenrechten der Debitoren oder Gutschriften des Factoringkunden abzudecken. Entsprechendes gilt, wenn begründeter Anlass zu der Befürchtung besteht, dass der Factoringkunde seinen Verpflichtungen gegenüber GRENKEFACTORING nicht nachkommen wird, insbesondere weil er in Vermögensverfall zu geraten droht.

(7) Hinsichtlich der nicht angekauften Forderungen ist GRENKEFACTORING, entsprechend § 17, zur Weiterleitung der bei ihr hierauf eingehenden Zahlungen nach Abzug der vereinbarten Gebühr verpflichtet. Dies gilt auch für Zahlungseingänge auf Forderungen, die GRENKEFACTORING zuvor weder zum Kauf noch zum Inkasso angeboten worden sind.

§ 7 – Abtretung

(1) Der Factoringkunde tritt GRENKEFACTORING hiermit im Voraus alle künftigen Forderungen aus Warenlieferungen und/oder Leistungen, die ihm gegen seine sämtlichen Debitoren zustehen bzw. zustehen werden, unter der aufschiebenden Bedingung ab, dass über die jeweilige Forderung ein Kaufvertrag mit GRENKEFACTORING zustande kommt. GRENKEFACTORING nimmt die Abtretungen an.

(2) Soweit eine Vorausabtretung einer abzutretenden Forderung unwirksam ist, verpflichtet sich der Factoringkunde, die Forderung unverzüglich nach ihrem Entstehen an GRENKEFACTORING abzutreten. Das Abtretungsangebot wird GRENKEFACTORING durch Übermittlung der Rechnung und aller für die Bestimmbarkeit der Forderung erforderlichen Merkmale unterbreitet und dadurch angenommen, dass GRENKEFACTORING die Forderung auf dem Kunden-Tagesreport des Factoringkunden als angekauft ("Ankauf") ausweist."

(3) Lehnt GRENKEFACTORING den Ankauf der Forderung ab, so behält derjenige sie endgültig, dem sie in der Schwebezeit gehört hat.

(4) Alle Forderungen gegen die in § 1 Absatz 1 bezeichneten Debitoren, die GRENKEFACTORING nicht oder zunächst nicht ankaufen wird, auch solche, die der GRENKEFACTORING (gleich ob vereinbarungsgemäß oder vertragswidrig) nicht zum Kauf angeboten werden, tritt der Factoringkunde im Voraus an GRENKEFACTORING zum Zwecke der Sicherung aller Ansprüche von GRENKEFACTORING gegen den Factoringkunden aus seiner Geschäftsverbindung zu dieser ab. Dies gilt auch für Forderungen, die nicht Gegenstand des Factoringverfahrens sind und für Forderungen gegen solche Debitoren des Factoringkunden, die nicht an dem Factoringverfahren teilnehmen, wenn GRENKEFACTORING die betreffenden Forderungen für den Factoringkunden einzieht. Die Regelung des § 8 gilt entsprechend. GRENKEFACTORING nimmt diese Abtretung hiermit an. Die der GRENKEFACTORING zur Sicherung ihrer Ansprüche abgetretenen Forderungen darf GRENKEFACTORING jedoch nicht dazu nutzen, das von GRENKEFACTORING im Rahmen des Forderungskaufs übernommene Delkredererisiko abzusichern.

(5) Von der Sicherungsabtretung nach § 7 Absatz 4 sind alle Forderungen ausgenommen, an denen zum Zeitpunkt der Abtretung Rechte Dritter aus verlängertem Eigentumsvorbehalt bestehen (dingliche Teilverzichtsklausel). Diesen Rechten wird insoweit Vorrang vor der hier vereinbarten Sicherungsabtretung eingeräumt. Erlöschen diese vorrangigen Rechte später, so tritt der Factoringkunde schon jetzt diese Forderungen mit dem Zeitpunkt des Erlöschens dieser Rechte aus dem verlängerten Eigentumsvorbehalt an die diese Abtretung annehmenden GRENKEFACTORING ab.

(6) Soweit nicht abweichend geregelt, finden im Übrigen die Regelungen dieses Vertrages für angekaufte Forderungen entsprechende Anwendung.

§ 8 – Übertragung von Sicherheiten

(1) Mit der verkauften und abgetretenen Forderung tritt der Factoringkunde an GRENKEFACTORING alle Ansprüche und Rechte ab, die dem Factoringkunden aufgrund von Vertrag oder Gesetz gegen den Debitor zustehen, insbesondere auf Herausgabe oder Rückgabe gelieferter Waren. Diese Abtretung umfasst insbesondere das Recht des Factoringkunden, im Falle einer Insolvenz des Debitors den Insolvenzverwalter zur Ausübung seines Rechtes aufzufordern.

(2) Der Factoringkunde und GRENKEFACTORING sind sich weiter darüber einig, dass das Vorbehalts- und Sicherungseigentum, mit welchem sich der

Factoringkunde eine verkaufte und abgetretene Forderung hat sichern lassen, Eigentum oder Miteigentum von GRENKEFACTORING wird. Der Factoringkunde und GRENKEFACTORING sind sich auch darüber einig, dass sämtliche bestehenden und künftig entstehenden Anwartschaftsrechte, die der Factoringkunde an Waren hat, welche Gegenstand von Rechnungen über verkaufte Forderungen sind, auf GRENKEFACTORING übergehen. Die Übergabe wird durch die Abtretung von Herausgabeansprüchen gegen Drittbesitzer oder gegebenenfalls dadurch ersetzt, dass der Factoringkunde die Waren unentgeltlich, treuhänderisch und räumlich getrennt von anderen Waren für GRENKEFACTORING verwahrt.

(3) Beim Versendungskauf tritt der Factoringkunde seine Ansprüche gegen den Transporteur und sein Verfolgungsrecht an der Ware an GRENKEFACTORING ab. Der Factoringkunde ist verpflichtet, in den Versanddokumenten (z.B. im Frachtbrief) vermerken zu lassen, dass GRENKEFACTORING ein Weisungsrecht bezüglich der Ware zusteht. Die Verpflichtungen des Factoringkunden gegenüber dem Transporteur bleiben hiervon unberührt.

(4) Der Factoringkunde tritt schon jetzt seine sämtlichen, auch künftigen Versicherungsansprüche in Bezug auf die abgetretenen Forderungen und übereigneten Waren (wie z.B. Kreditversicherung, Transport-, Einbruchs-, Diebstahls-, Feuerversicherung) sowie alle gegenwärtigen und künftigen auf die Waren bezogenen Schadensersatzansprüche an GRENKEFACTORING ab. Abgetreten werden auch alle sonstigen Nebenrechte, insbesondere das Recht wegen Zahlungsverzugs des Debitors Verzugszinsen zu fordern, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz zu verlangen. GRENKEFACTORING nimmt diese Abtretung an. Soweit die Abtretung von besonderen weitergehenden Voraussetzungen abhängig ist, verpflichtet sich der Factoringkunde, die Abtretung in der erforderlichen Weise vorzunehmen.

(5) Soweit Nebenrechte nicht bereits kraft Gesetzes übergehen, verpflichtet sich der Factoringkunde, GRENKEFACTORING alle Rechte, die der Durchsetzung und Sicherung der verkauften Forderung dienen, mit Ankauf der Forderungen durch GRENKEFACTORING an diese zu übertragen.

§ 9 – Delkrederehaftung

(1) GRENKEFACTORING trägt für die von ihr angekauften Forderungen das Risiko der Zahlungsunfähigkeit des Debitors (Delkrederehaftung).

(2) Zahlungsunfähigkeit wird vermutet, wenn der Debitor nicht innerhalb von 90 Tagen nach Fälligkeit zahlt, es sei denn, der Debitor erhebt substantiierte Einreden oder Einwendungen gegen seine Zahlungsverpflichtung, gleichgültig ob vor oder nach Ablauf vorgenannter Frist.

(3) Stimmt der Factoringkunde den Einreden oder Einwendungen des Debitors ganz oder teilweise zu, kann GRENKEFACTORING ihre Rechte nach § 10 Abs. 5 endgültig geltend machen.

(4) Erkennt der Factoringkunde die Einreden oder Einwendungen des Debitors nicht an und gibt er nach Aufforderung durch GRENKEFACTORING nicht binnen fünf Werktagen eine schriftliche Stellungnahme ab, aus der sich die Unberechtigtheit der Einreden oder Einwendungen eindeutig ergibt, wird die einredebehaftete Forderung unter dem Vorbehalt der vollständigen Erstattung des darauf gezahlten Kaufpreises an den Factoringkunden zurück übertragen und auf dem Kunden-Tagesreport belastet.

(5) Die Belastung kann auf ausdrücklichen Wunsch des Factoringkunden wieder rückgängig gemacht werden, wenn der rechtliche Bestand der Forderung rechtskräftig festgestellt wird oder der Debitor die Forderung endgültig anerkennt. Soweit der Factoringkunde die Einreden oder Einwendungen später anerkennt, seine Pflichten nach § 402 BGB verletzt oder die Berechtigung der Einreden oder Einwendungen durch rechtskräftiges Urteil festgestellt wird, kann GRENKEFACTORING ihre Rechte nach § 10 Abs. 5 endgültig geltend machen.

(6) Werden dem Factoringkunden Umstände bekannt, die die Zahlungsunfähigkeit des Debitors betreffen und die Durchsetzung einer abgetretenen Forderung gefährden könnten, so hat er GRENKEFACTORING diese Umstände unverzüglich und vollständig mitzuteilen. Kommt der Factoringkunde dieser Verpflichtung nicht nach, so ist er GRENKEFACTORING zum Ersatz des hieraus entstandenen Schadens verpflichtet. Dies gilt insbesondere für die Ausfälle, welche GRENKEFACTORING dadurch erleidet, dass der Debitor hinsichtlich Forderungen, die GRENKEFACTORING vom Factoringkunden trotz Kenntnis der o. g. Umstände angedient worden sind, zahlungsunfähig wird.

§ 10 – Garantie für den rechtlichen Bestand der Forderung

(1) Der Factoringkunde garantiert GRENKEFACTORING unabhängig von Vorsatz oder Fahrlässigkeit, dass die Forderung einschließlich aller Nebenrechte, so wie sie in den übermittelten Daten beschrieben wurde, besteht, abtretbar und nicht mit Einreden oder Einwendungen oder Rechten anderer Dritter behaftet ist, und dass er zur Abtretung der Forderung berechtigt ist. Der Factoringkunde garantiert weiter, dass über die Forderung auch nicht durch Zession (auch Global-, Mantel-, Anschlusszession im Sicherungsübereignungsvertrag usw.) verfügt ist. Er garantiert ferner, dass die Forderung nicht nachträglich in ihrem rechtlichen Bestand verändert und insbesondere nicht durch Einreden, Einwendungen oder Zurückbehaltungsrechte, wie z.B. Auf- und Verrechnung, Anfechtung, Minderung, Rücktritt, Schadenersatz, Nachleistung oder Nachbesserung, beeinträchtigt wird. Er übernimmt für die hiermit abgegebenen Versicherungen eine selbständige Garantie.

(2) Das für Verbraucher geltende Widerrufsrecht stellt eine Ausnahme von § 10 Abs. 1 Satz 3 dar. Übt ein Verbraucher sein Widerrufsrecht wirksam aus, wird der Forderungskaufvertrag rückabgewickelt und der Factoringkunde zahlt den bereits an ihn geleisteten Kaufpreis umgehend an GRENKEFACTORING zurück. Entsprechendes gilt für den Fall eines wirksam erklärten Teilwiderrufs.

(3) GRENKEFACTORING ist berechtigt, von den Geschäftspartnern des Factoringkunden, einschließlich der Banken, eine Bestätigung zu verlangen, dass zwischen ihnen und dem Factoringkunden kein Zessionsvertrag (vgl. § 10 Abs. 1) besteht. Der Factoringkunde ermächtigt GRENKEFACTORING hiermit, diese Bestätigungen ohne Mitwirkung des Factoringkunden bei dessen Geschäftspartnern einzuholen, und verpflichtet sich, GRENKEFACTORING alle erforderlichen Kontaktdaten zur Verfügung zu stellen und die Einholung der Bestätigungen nicht zu behindern.

(4) Soweit die Forderungen aufgrund eines verlängerten Eigentumsvorbehaltes an Vorlieferanten abgetreten sind, bestätigt der Factoringkunde, dass er aufgrund einer im verlängerten Eigentumsvorbehalt enthaltenen Einzugsermächtigung berechtigt ist, über die Forderungen im Rahmen seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu verfügen. Sollte die Einzugsermächtigung durch den Vorlieferanten widerrufen oder modifiziert werden, so ist der Factoringkunde verpflichtet, GRENKEFACTORING hiervon unverzüglich zu informieren.

(5) Soweit der Debitor zur Zahlung an GRENKEFACTORING nicht verpflichtet ist (Garantiefall), kann GRENKEFACTORING unbeschadet weiterer Rechte die Beseitigung des Mangels verlangen (Nacherfüllung). Nach fruchtlosem Fristablauf kann GRENKEFACTORING den Kaufpreis mindern, vom Forderungskauf zurücktreten sowie daneben Schadenersatz geltend machen. Gleiches gilt, wenn eine Fristsetzung auf Grund gesetzlicher Vorschriften entbehrlich ist.

§ 11 – Mahn- und Inkassotätigkeit der GRENKEFACTORING

(1) GRENKEFACTORING obliegen Mahn- und weitergehende Rechtsverfolgungsmaßnahmen für alle angekauften und abgetretenen Forderungen. Zur Durchführung dieser Maßnahmen kann sich GRENKEFACTORING auch von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteter Dritter bedienen.

(2) Mit den Kosten von Rechtsverfolgungsmaßnahmen wird im Verhältnis zum Factoringkunden GRENKEFACTORING belastet, sofern sie Bonitätsgründe hatten; ergibt sich dagegen nach Durchführung von rechtlichen Maßnahmen eine Haftung des Factoringkunden, so trägt dieser die entstandenen Kosten.

(3) Auf Wunsch des Factoringkunden kann GRENKEFACTORING auch gerichtliche Rechtsverfolgungsmaßnahmen für Inkassoforderungen durchführen. Die hiermit verbundenen notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung trägt der Factoringkunde; er hat die notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung vorschüssig jeweils für eine Instanz zur Verfügung zu stellen. Für diesen Fall ermächtigt der Factoringkunde GRENKEFACTORING widerruflich, diese Forderungen im eigenen Namen und für eigene Rechnung geltend zu machen.

(4) Bestreitet ein Debitor eine angekaufte Forderung, so hat der Factoringkunde auf Anforderung von GRENKEFACTORING die notwendigen Kosten der Rechtsverfolgung vorschüssig jeweils für eine Instanz zur Verfügung zu stellen. Kommt der Factoringkunde dieser Anforderung nicht nach, kann GRENKEFACTORING den Delkredereschutz versagen und nach § 10 Abs. 5 verfahren.

(5) Vor der Einleitung von gerichtlichen Maßnahmen gegen Debitoren, die der Factoringkunde als Key Accounts (Hauptumsatzträger) benannt hat, hat GRENKEFACTORING den Factoringkunden zu informieren. Dieser kann aus wichtigem Grunde innerhalb von fünf Werktagen widersprechen. In diesem Fall entfällt die Dekrederehaftung von GRENKEFACTORING nach § 9 Abs. 1 Satz 1. Der Factoringkunde ist in diesem Fall verpflichtet, den für die betreffenden Forderungen von GRENKEFACTORING gezahlten Kaufpreise zu erstatten. GRENKEFACTORING wird nach Erstattung ds vollständigen Kaufpreises die betreffenden Forderungen an den Factoringkunden zurückabtreten.

§ 12 – Offenlegung des Factoringverfahrens

Der Factoringkunde ist verpflichtet, seine Debitoren über die Abtretung seiner Forderungen an GRENKEFACTORING in geeigneter Weise zu informieren. Die Parteien werden hierfür ein gemeinsames Informationsschreiben abstimmen. Weitere Einzelheiten zu den Nebenpflichten des Factoring-

kunden ergeben sich aus dem diesem Vertrag beigefügten **"Verfahrensablauf und Dokumentation"**.

§ 13 – Weitere Mitwirkungspflichten des Factoringkunden

Der Factoringkunde verpflichtet sich, im Rahmen des Zumutbaren jede von GRENKEFACTORING geforderte Unterstützung zur Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Debitoren bestmöglich zu gewähren, insbesondere durch Auskunftserteilung, Überlassung von Unterlagen sowie Abgabe aller Erklärungen, die ggf. zur Durchsetzung erforderlich sind. Satz 1 gilt entsprechend für die Übertragung und Verwertung der abgetretenen Sicherheiten und Nebenrechte sowie der von Warenrücksendungen betroffenen Waren. Verletzt der Factoringkunde diese Pflichten, ist er gegenüber GRENKEFACTORING zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 14 – Wahrung der Belange der GRENKEFACTORING

(1) Der Factoringkunde ist verpflichtet, unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn ihm negative Umstände bekannt werden, die die Zahlungsfähigkeit eines Debitors betreffen oder die Durchsetzung einer abgetretenen Forderung gefährden könnten. Gleiches gilt, wenn ein Debitor, aus welchen Gründen auch immer, seine Zahlungspflicht ganz oder teilweise bestreitet oder Gegenforderungen geltend macht (vgl. dazu auch § 9 Abs. 6).

(2) Der Factoringkunde hat GRENKEFACTORING unverzüglich zu informieren, falls einer seiner Lieferanten die dem Factoringkunden erteilte Ermächtigung zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware und zum Einzug der Forderungen daraus widerruft oder modifiziert.

(3) Warenrücksendungen wird der Factoringkunde unter Angabe der Gründe unverzüglich GRENKEFACTORING mitteilen. Die Parteien sind sich darüber einig, dass solche Waren in das Eigentum der GRENKEFACTORING übergehen, falls diese nicht bereits Eigentümer ist. Die Übergabe wird in diesem Fall dadurch ersetzt, dass der Factoringkunde die betreffenden Waren für GRENKEFACTORING treuhänderisch verwahrt. Die Waren sind als Eigentum der GRENKEFACTORING zu kennzeichnen.

(4) Der Factoringkunde ist verpflichtet, GRENKEFACTORING unverzüglich zu informieren, falls Dritte Rechte an den abgetretenen Forderungen oder an den sicherungsübereigneten Gegenständen geltend machen. Das Gleiche gilt, wenn Sicherheiten, die der Factoringkunde der GRENKEFACTORING zur Verfügung gestellt hat, durch den Zugriff Dritter oder in sonstiger Weise beeinträchtigt werden.

§ 15 – Einsicht in Geschäftsunterlagen, Datenspeicherung

(1) GRENKEFACTORING oder ein von ihr beauftragter und von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteter Dritter ist im Rahmen der üblichen Geschäftszeiten jederzeit berechtigt, zur Prüfung der an die GRENKEFACTORING abgetretenen Forderungen und der Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrages Einsicht in die Geschäftsbücher und sonstigen Unterlagen des Factoringkunden zu nehmen, soweit es der Prüfungszweck erfordert.

(2) Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING auf Anforderung einen Nachweis erbringen, dass seitens des Factoringkunden keine offenen Umsatzsteuerforderungen des für ihn zuständigen Finanzamtes existieren. GRENKEFACTORING ist berechtigt, die vom Factoringkunden gemachten Angaben beim betreffenden Finanzamt zu überprüfen. Der Factoringkunde wird die in diesem Zusammenhang erforderliche Zustimmung im Sinne des § 30 AO gegenüber dem Finanzamt erklären sowie dafür erforderliche Handlungen vornehmen. Hilfsweise ist GRENKEFACTORING berechtigt, aus der Summe der angekauften Forderungen einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 15,97 % (bzw. 6,5 % soweit es sich um Forderungen handelt, für die ein ermäßigter Steuersatz gilt) einzubehalten und an das für den Factoringkunden zuständige Finanzamt abzuführen. Die Zahlung wird unter Angabe der Steuernummer des Factoringkunden geleistet. Soweit GRENKEFACTORING von ihrem Einbehaltungsrecht Gebrauch macht, wird sie dies dem Factoringkunden unverzüglich mitteilen.

(3) Die GRENKEFACTORING verarbeitet und nutzt die vom Factoringkunden erhobenen personenbezogenen Daten sowie alle zur Erfüllung des Geschäfts- und Vertragszwecks erlangten Daten, zu denen auch die personenbezogenen Daten des Debitors gehören. Die GRENKEFACTORING ist auch berechtigt, diese Daten, soweit dies zur Erfüllung des Geschäftszwecks erforderlich ist, vertraulich an Dritte weiterzugeben.

§ 16 – Weiterleitung von Zahlungseingängen beim Factoringkunden

(1) Zahlungseingänge auf angekaufte Forderungen beim Factoringkunden oder auf dessen Konten bei anderen Banken nimmt der Factoringkunde als Treuhänder für GRENKEFACTORING entgegen und leitet sie unverzüglich mit allen zugehörigen Belegen an diese weiter. Die Parteien sind sich bereits jetzt darüber einig, dass alle Ansprüche in Höhe des vom Debitor gezahlten Betrages gegen die jeweilige Bank an GRENKEFACTORING abgetreten sind. GRENKEFACTORING ist unwiderruflich bevollmächtigt, ihrerseits die Bank zu beauftragen, die bei der Bank eingegangenen Debitorenzahlungen an die GRENKEFACTORING zu überweisen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Wechsel, Schecks und alle sonstigen erfüllungshalber oder an Erfüllungs statt erfolgten Leistungen. Factoringkunde und GRENKEFACTORING sind sich darüber einig, dass diese Zahlungsmittel oder zum Zweck der Zahlung empfangene Leistungen im Zeitpunkt des Eingangs bei dem Factoringkunden in das Eigentum bzw. in den Verfügungsbereich von GRENKEFACTORING übergehen, wobei der Factoringkunde sie bis zur Übersendung an GRENKEFACTORING für diese als Treuhänder unentgeltlich verwahren wird. Die durch Wechsel und Schecks verbrieften Ansprüche tritt der Factoringkunde schon jetzt an GRENKEFACTORING ab. Soweit erforderlich wird er diese Papiere an GRENKEFACTORING indossieren.

§ 17 – Rechte der GRENKEFACTORING, Verrechnungen, Abtretungen

(1) GRENKEFACTORING ist berechtigt, alle Rechte und Pflichten oder einzelne Rechte aus diesem Vertrag zum Zweck der Refinanzierung auf den Refinanzierer zu übertragen. Die Übertragung darf keine rechtlichen oder wirtschaftlichen Nachteile für den Factoringkunden zur Folge haben. Unterrichtet der Refinanzierer den Factoringkunden von der erfolgten Abtretung, so ist dieser verpflichtet, die Abtretungsanzeige zu bestätigen und innerhalb von 10 Tagen an den Refinanzierer zurückzusenden.

(2) Der Factoringkunde kann seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der GRENKEFACTORING übertragen oder verpfänden.

(3) Der Factoringkunde kann gegenüber Forderungen der GRENKEFACTORING wegen eigener Ansprüche nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung unbestritten, von GRENKEFACTORING anerkannt oder rechtskräftig festgestellt ist. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der Factoringkunde nur geltend machen, wenn es auf diesem Factoring-Rahmenvertrag beruht.

(4) Sämtliche Ansprüche der GRENKEFACTORING gegen den Factoringkunden aus diesem Vertrag einschließlich seiner weiteren Bestandteile sind sofort fällig, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.

(5) Ansprüche des Factoringkunden gegen GRENKEFACTORING können nur mit schriftlicher Zustimmung von GRENKEFACTORING abgetreten werden, wobei § 354a HGB unberührt bleibt.

(6) Alle Zahlungen eines Debitors, die nicht mit einer abweichenden Zweckbestimmung seitens des Debitors erfolgen, darf GRENKEFACTORING im Verhältnis zum Factoringkunden zunächst auf die angekauften Forderungen gegen diesen Debitor verrechnen. Gleiches gilt auch für Gutschriften.

(7) Für die Rechtsbeziehung zwischen dem Factoringkunden und der GRENKEFACTORING bilden alle zugehörigen Debitorenkonten eine wirtschaftliche Einheit. Die sich jeweils ergebenden Salden kann GRENKEFACTORING ohne Einschränkungen gegeneinander verrechnen (Kontokorrentklausel).

§ 18 – Einwendungen gegen Mitteilungen der GRENKEFACTORING

Einwendungen gegen Kunden-Tagesreports, Rechnungsabschlüsse sowie sonstige Mitteilungen der GRENKEFACTORING muss der Factoringkunde unverzüglich geltend machen, jedoch spätestens innerhalb eines Zeitraums von 6 Wochen nach erfolgtem Zugang. Werden Einwendungen durch den Factoringkunden schriftlich geltend gemacht, so ist für die Fristwahrung ausreichend, dass die Absendung innerhalb der 6 Wochen erfolgt. Erhebt der Factoringkunde nicht rechtzeitig Einwendungen gegen die Mitteilungen der GRENKEFACTORING, gelten diese als genehmigt. Auf diese Rechtsfolge/Anerkenntniswirkung wird GRENKEFACTORING bei Übermittlung der betreffenden Mitteilungen nochmals hinweisen. Das Anerkenntnis schließt spätere Einwendungen des Factoringkunden nicht aus, aber der Factoringkunde trägt dann die Beweislast für die Unrichtigkeit der betreffenden Mitteilungen.

§ 19 – Laufzeit und Vertragsbeendigung

(1) Der Vertrag wird mit beiderseitiger Unterzeichnung zum Datum der letzten Unterzeichnung wirksam und auf unbestimmte Zeit geschlossen.

(2) Der Vertrag ist durch beide Vertragsparteien während der ersten drei Monate nach dem ersten Forderungsankauf durch GRENKEFACTORING - unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Wochen - ordentlich kündbar. Danach kann der Vertrag mit einer Frist von 6 Monaten zum Monatsende gekündigt werden.

(3) Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie in Textform erfolgt.

(4) Die außerordentliche, fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Vertragspartnern vorbehalten. Als wichtige Gründe für GRENKEFACTORING sind die folgenden Verhaltensweisen oder Umstände anzu-

sehen, soweit deshalb der GRENKEFACTORING ein Festhalten am Vertrag nicht zumutbar ist:

a. Aufforderung des Factoringkunden an seine Debitoren, entgegen den Vereinbarungen dieses Vertrages Zahlungen unmittelbar an ihn zu leisten,
b. Nicht-Weiterleitung von Zahlungen auf angekaufte Forderungen und/ oder bevorschusste Inkassoforderungen,
c. Täuschen oder Verschweigen von für Vertragsschluss und/oder -fortführung wesentlichen Umständen,
d. Verschweigen von Rechnungsumsätzen im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldungen oder der Umsatzsteuerjahreserklärung gegenüber dem zuständigen Finanzamt bzw. Verschleppung von Umsatzsteuerzahlungen,
e. drohende oder eingetretene Vermögensverschlechterung des Factoringkunden, insbesondere die Beantragung des Insolvenzverfahrens, Scheck- oder Wechselproteste, Eintreten von Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung, Beschluss über die Liquidation,
f. drohende oder eingetretene Verschlechterung der GRENKEFACTORING zu stellenden Sicherheiten,
g. Verletzung der Andienungspflicht des Factoringkunden gemäß § 1 Abs. 1.

§ 20 – Vertragsabwicklung bei Beendigung des Vertragsverhältnisses

(1) Nach Beendigung des Vertrages werden Auszahlungen an den Factoringkunden nur insoweit getätigt, als die anstehenden Auszahlungsbeträge den Saldo des Sicherungseinbehaltskontos übersteigen.

(2) Mit Zugang einer ordentlichen Vertragskündigung ist weder der Factoringkunde verpflichtet, Forderungen mit einem Zahlungsziel, welches das Vertragsende überschreitet, GRENKEFACTORING zum Kauf anzubieten noch ist GRENKEFACTORING zum Ankauf solcher Forderungen verpflichtet.

(3) Im Falle einer Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund gemäß § 19 Abs. 4 entfällt die Ankaufspflicht mit Zugang der Kündigungserklärung. Die Wirksamkeit der über die Einzelforderungen abgeschlossenen Kaufverträge und das Delkredere werden von der Kündigung aus wichtigem Grund nicht berührt.

(4) Mit Beendigung des Factoring-Rahmenvertrages endet auch die Inkassotätigkeit von GRENKEFACTORING. Für bereits erbrachte Leistungen wird eine anteilige Vergütung berechnet.

§ 21 – Schlussbestimmungen

(1) Wesentliche Vertragsbestandteile sind in Ergänzung dieses Vertragstextes:
- **"Konditionenblatt“ und „Preis-Leistungsverzeichnis“,**
- **"Debitorenliste" sowie**
- **"Verfahrensablauf und Dokumentation" .**

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner weiteren Bestandteile unwirksam sein oder werden oder nicht durchführbar sein oder werden, so soll die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hier-von unberührt bzw. die nicht durchgeführten Bestimmungen dennoch in Kraft bleiben. Alsdann soll diejenige ergänzende und/oder ersetzende Re-gelung erfolgen, welche dem ausgedrückten oder mutmaßlichen Willen der Parteien unter Berücksichtigung des Vertragszweckes entspricht oder ihm wenigstens am nächsten kommt.

(3) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen zu diesem Vertrag oder seinen weiteren Bestandteilen bedürfen der Text-form. Die Textform gilt auch für eine Änderung dieser Textformklausel.

(4) GRENKEFACTORING ist berechtigt, alle ihr im Rahmen dieser Geschäfts-beziehung bekannt gewordenen Informationen und Daten über den Facto-ringkunden und dessen Debitoren zu speichern, zu verarbeiten und an Drit-te insoweit vertraulich weiterzugeben, als dies zur Durchführung des Facto-ring-Rahmenvertrages sowie zur Refinanzierung oder Rückversicherung von GRENKEFACTORING erforderlich ist.

(5) Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.

Voraussetzung für den Vertragsschluss ist, dass die Geschäftsführerin, Frau Aynur Dagdelen, für den Factoringkunden GRENKEFACTORING gegenüber die Garantie gemäß Textvorgabe von GRENKEFACTORING übernimmt. Für den Umfang und die Bedingungen der Haftung sind die Einzelheiten der separaten Garantieerklärung maßgebend. Das Original der rechtsverbindlich unterzeichneten Garantieerklärung muss GRENKEFACTORING vor Factoringbeginn vorliegen.

Düsseldorf,	Baden-Baden,
Ort, Datum	Ort, Datum
Adam Reuter Obst- u. Gemüsegroßhandel GmbH	GRENKEFACTORING GmbH

Verfahrensablauf und Dokumentation

I. Dokumentenverkehr

1. Der Factoringkunde wird seine Kunden (= Debitoren) über die Geschäftsbeziehung zu GRENKEFACTORING und deren Auswirkung informieren. GRENKEFACTORING stellt auf Wunsch des Factoringkunden hierfür Formulierungsvorschläge bereit. Sofern der Factoringkunde beabsichtigt, eine davon abweichende Information über die Geschäftsbeziehung zu GRENKEFACTORING und deren Auswirkung an die Debitoren zu geben, ist diese Information vorab mit GRENKEFACTORING abzustimmen. Die Mitteilung muss auf jeden Fall die folgende Information enthalten:

   „Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung nur an die GRENKEFACTORING GmbH, 76532 Baden-Baden, als Dienstleistungspartner des Rechnungsausstellers zu leisten, da wir unsere Forderungen im Rahmen des Factorings an GRENKEFACTORING verkauft und abgetreten haben.“

2. Der Factoringkunde stellt sicher, dass seine Liefer- und Zahlungsbedingungen oder AGB in die Verträge mit seinen Debitoren, die Grundlage für die nach dem FRV verkauften Forderungen sind, wirksam einbezogen werden und dass seine Liefer- und Zahlungsbedingungen folgende Regelungen enthalten:
   - ***„Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum des Verkäufers. Der Käufer ist ermächtigt, die Ware im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes zu verarbeiten und weiter zu veräußern. In diesem Falle tritt der Käufer hinsichtlich der Ware, die mangels Zahlung noch im Eigentum des Verkäufers steht, die daraus resultierenden Forderungen oder Surrogate an den Verkäufer ab.“***
   - ***"Im Falle des Verzuges mit mehr als einer Verbindlichkeit sind die gesamten Forderungen gegen den Käufer sofort fällig."***
   - ***„Einkaufsbedingungen unserer Abnehmer gelten nur insoweit, als diese unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen nicht widersprechen.“***
   - ***„Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unserer Geschäftsverbindung abzutreten.“***
   - ***„Der Vertrag unterliegt deutschem Recht.“***

   Darüber hinaus hat der Factoringkunde bei Verbraucherverträgen sicherzustellen, dass die Debitoren ordnungsgemäß über das ihnen zustehende Widerrufsrecht belehrt werden und der Factoringkunde seinen Informationspflichten entsprechend der Art. 246 a - c EGBGB nachkommt.

   Zudem hat der Factoringkunde sicherzustellen, dass die Debitoren vor Abschluss des Vertrages darauf hingewiesen werden, dass ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Bonitätsprüfung genutzt und an Dritte weitergegeben werden, und dass die Debitoren damit einverstanden sind. Gleiches gilt für die Weitergabe der Daten an und deren Nutzung durch GRENKEFACTORING als Dienstleistungspartner.

   Für den Fall, dass die Liefer- und Zahlungsbedingungen oder AGB Regelungen enthalten, die nicht mit denen nach Abs. 2 dieser Vereinbarung übereinstimmen, wird der Factoringkunde diese anpassen oder aus den Liefer- und Zahlungsbedingungen entfernen.

3. Der Factoringkunde stellt sicher, dass die von ihm ausgestellten Rechnungen über Forderungen, die er im Rahmen des Factoringverhältnisses der GRENKEFACTORING zum Ankauf anbietet, folgende Informationen beinhalten:
   - die dem Factoringkunden von GRENKEFACTORING für die Zahlungsabwicklung genannte Bankverbindung als alleinige Bankverbindung,
   - laufende Rechnungsnummer des Factoringkunden,
   - Rechnungsgrund, z.B. bei einer Rechnung über eine Warenlieferung müssen insbesondere die vereinbarten Daten über Menge, Art und Gewicht der Ware (hier ggf. die Fabrikationsnummer) sowie die Kaufpreisforderung (hier zwingend: Fälligkeit, Höhe und Fristen für Skonti und Boni) enthalten sein,
   - bei einer Rechnung über eine Leistung muss insbesondere über Art, Ort und Zeitpunkt der Leistung, über die Forderung des Factoringkunden (hier zwingend: Fälligkeit, Höhe und Fristen für Skonti und Boni) sowie über alle weiteren Einzelheiten, die zur genauen Bestimmung dieser Forderung notwendig sind, z.B. über ggf. verwendete Materialien usw., Auskunft gegeben werden.

4. Boni oder andere Abzüge, die sich nicht aus der Rechnung ergeben, sind GRENKEFACTORING vor dem Forderungsankauf, zusammen mit dem Angebot des Ankaufs anzugeben.

5. Sämtliche Rechnungen des Factoringkunden müssen den Vorgaben laut §§ 14 Abs. 4, 14a UStG sowie den §§ 33 und 34 UStDV entsprechen und folgende Zusätze enthalten:

   „Zahlungen können mit schuldbefreiender Wirkung nur an GRENKEFACTORING GmbH, 76532 Baden-Baden, als Dienstleistungspartner des Rechnungsausstellers geleistet werden, da wir unsere Forderungen im Rahmen des Factorings an GRENKEFACTORING verkauft und abgetreten haben. Bitte verwenden Sie bei Überweisungen die folgende Bankverbindung der GRENKEFACTORING GmbH: Kreditinstitut: GRENKE BANK AG in Baden-Baden, Kontonummer: 4500004330 ***, IBAN:*** DE89 2013 0400 4500 0043 30 ***, Bankleitzahl: 201 304 00, BIC: GREBDEH1.“***

6. Der Factoringkunde übersendet sämtliche Rechnungen umgehend nach Entstehung der zugehörigen Forderung an GRENKEFACTORING in Kopie, entweder auf elektronischem Weg, per E-Mail, per Post oder als Fernkopie.

7. Rechnungsoriginale und Rechnungskopien müssen wörtlich und inhaltlich, auch hinsichtlich aufgedruckter Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, übereinstimmen. Dies gilt für Datensätze entsprechend.

8. GRENKEFACTORING nimmt daraufhin die Überprüfung vor und informiert den Factoringkunden durch das Ausweisen der Forderung als Ankauf, Inkasso, Warteposition usw. auf dem Kunden-Tagesreport darüber, wie sie mit den einzelnen Rechnungen verfährt.

9. Neben der Rechnung sind GRENKEFACTORING auf erstes Anfordern der/die dazugehörige(n) Lieferschein(e)/Empfangsbestätigung(en) sowie ggf. weitere Liefer- oder Leistungsnachweise sowie alle zur Durchsetzung der Forderungen benötigten Unterlagen und Belege unverzüglich nachzureichen und sämtliche Erklärungen abzugeben, die zur Durchführung dieses Vertrages noch erforderlich sind oder werden.

10. GRENKEFACTORING informiert den Factoringkunden über die Behandlung der angebotenen Forderungen (z. B. Ankauf, Übernahme zum Inkasso, Warteliste) sowie über jede Änderung des Forderungsbestandes durch die tägliche Übersendung eines Kunden-Tagesreports. An Tagen, an denen sich keine Änderungen ergeben, wird kein Kunden-Tagesreport erstellt und versendet.

11. GRENKEFACTORING stellt dem Factoringkunden ein Online-Portal zur Verfügung in dem sich der Factoringkunde unabhängig von den täglichen Kunden-Tagesreports über die Bearbeitungsstände aller Forderungen informieren kann, die er der GRENKEFACTORING angeboten hat. GRENKEFACTORING übernimmt für eventuelle Ausfälle dieses keine Haftung, ferner besteht seitens des Factoringkunden kein Anspruch auf die Funktion und Erreichbarkeit des Online-Portals. Der Factoringkunde ist verpflichtet, an jedem Werktag, wobei der Samstag nicht als Werktag gilt, das Online-Portal aufzurufen und die für ihn dort zur Verfügung gestellten Mitteilungen und Informationen abzurufen und zur Kenntnis zu nehmen. Mit Ablauf des Tages, der dem Tag der Aufnahme der für den Factoringkunden maßgeblichen Informationen in das Online-Portal folgt, gelten diese Informationen als dem Factoringkunden wirksam zugegangen.

    Die Systemvoraussetzungen des Online-Portals sind der jeweiligen aktuellen Version des Online-Handbuches zu entnehmen. Die Sicherstellung der Nutzungsmöglichkeit des von GRENKEFACTORING angebotenen Online-Kunden-Portals obliegt dem Kunden. Kosten, die auf Kundenseite durch erforderliche Systemanpassungen entstehen, hat der Kunde zu tragen.

II. Offenlegung der wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnisse

1. Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING nach Abschluss des Geschäftsjahres die Bilanz nebst Gewinn- und Verlustrechnung sowie ggf. den Wirtschaftsprüferbericht übergeben. Diese Verpflichtung bezieht sich auf alle rechtlich oder wirtschaftlich mit dem Factoringkunden verbundenen Unternehmen. Daneben hat GRENKEFACTORING das Recht, auch unterjährig vom Factoringkunden die Übersendung bzw. die Gewährung der Einsicht in die Gewinn- und Verlustrechnung, sonstiger Bonitätsunterlagen sowie die vom Factoringkunden verwendeten AGB zu verlangen.

2. Der Factoringkunde wird GRENKEFACTORING über geplante Änderungen rechtlicher oder wirtschaftlicher Art, welche insbesondere die Struktur des Unternehmens des Factoringkunden wesentlich beeinflussen, oder geschäftspolitische Maßnahmen, die sich auf Bestand und Durchsetzbarkeit der Forderungen und Sicherheiten auswirken und Änderungen des Gesellschafterkreises oder der Geschäftsführung unverzüglich informieren.

3. GRENKEFACTORING ist berechtigt, die vorgenannten Informationen an Dritte vertraulich weiterzugeben, soweit dies zur Durchführung des Factoringvertrages erforderlich ist.

4. Der Factoringkunde ermächtigt GRENKEFACTORING ferner zur Einholung von Auskünften bei seiner/seinen Hausbank/en. GRENKEFACTORING wird darüber hinaus hiermit eine unwiderrufliche Vollmacht erteilt,

bei dem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder jeder anderen Person, die für den Factoringkunden die Buchhaltung führt oder die Bilanz erstellt, Unterlagen oder Informationen anzufordern; diese Personen werden von ihrer Schweigepflicht für Auskünfte an GRENKEFACTORING befreit.

III. Umsatzsteuer

Der Factoringkunde sichert zu, dass Umsatzsteuervoranmeldungen an das zuständige Finanzamt stets rechtzeitig und korrekt eingereicht werden und kein Zahlungsverzug bzgl. ausstehender USt.-Abführungsbeträge besteht sowie GRENKEFACTORING unverzüglich darüber zu informieren, falls es im Zusammenhang mit der Abführung der Umsatzsteuer zu Zahlungsverzögerungen kommt. Weiterhin sichert der Factoringkunde zu, auf Verlangen von GRENKEFACTORING Kopien der beim Finanzamt eingereichten Umsatzsteuervoranmeldungen nebst entsprechendem Zahlungsnachweis innerhalb der von GRENKEFACTORING gesetzten Frist vorzulegen.

IV. Schlussbestimmungen

1. Diese Vereinbarung ist wesentlicher Bestandteil des eingangs bezeichneten Factoring-Rahmenvertrages zwischen dem Factoringkunden und GRENKEFACTORING.
2. Änderungen dieser Vereinbarung oder der GRENKEFACTORING nach dieser Vereinbarung eingeräumten Befugnisse zur Anpassung bedürfen der Textform (hierzu zählen auch Telefax und E-Mail) und sind jederzeit ohne Kündigung des Factoring-Rahmenvertrages möglich.
3. Die Textform (hierzu zählen auch Telefax und E-Mail) gilt auch für jede Vereinbarung über die Aufhebung des Formerfordernisses.

© GRENKEFACTORING GmbH • Neuer Markt 2 • 76532 Baden-Baden